

0009215-59.2018.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... condenação definitiva que o réu ostenta por crime de roubo majorado, retratada na certidão de fls. 106/108 -, elevo suas penas em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

A apontada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

0009215-59.2018.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009215-59.2018.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Stefani de Souza e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

MARCELO RIBEIRO DA SILVA e WILLIAN STÉFANI DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, caput (Marcelo), e do art. 180, caput (Willian), ambos do Código Penal, pois, no dia 17 de maio de 2018, em horário incerto, na Rua Aureliano Ricardo da Silva, nº 66, Jardim Oliveira, na cidade de Nova Europa, nesta comarca, Marcelo subtraiu, para si, 2 baterias automotivas, pertencentes a Nilson Barboza. Outrossim, logo após o fato mencionado, Willian recebeu, em proveito próprio, as referidas baterias, sabendo que se tratava de

produtos de crime.

Recebida a denúncia (fls. 135/136), os acusados foram citados (fls. 147 e 148) e apresentaram resposta à acusação (fls. 152/153).

Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pela Acusação e outra do Juízo, sendo os réus interrogados ao final (fls. 179/180 e 212/216).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, ao passo que o Ilustre Defensor Público pleiteou a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa ou, em caso contrário, a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 212/216).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, o acusado Willian recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes nas baterias automotivas descritas na denúncia, pertencentes à vítima Nilson Barboza.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor dos autos de exibição, apreensão e entrega (fl. 10) e avaliação indireta e direta (fls. 24/25).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, Willian negou a imputação, mas afirmou haver recebido as baterias do corréu Marcelo, vulgo "Chelo". Na época dos fatos, Marcelo pediu-lhe que guardasse em sua casa uma bateria de caminhão que havia trocado por drogas com um "noia" da cidade, tendo guardado o objeto em seu quarto, embaixo da cama. No dia seguinte, Marcelo pediu-lhe que guardasse uma outra bateria e, no outro dia, buscou uma das baterias, pois disse tê-la vendido por R\$ 50,00. Posteriormente, policiais militares estiveram em sua casa e encontraram uma das baterias em seu quarto. Não sabia que as baterias eram produto de furto e nada recebeu para guardá-las. Tampouco teve vantagem sobre a venda de uma das baterias e não soube informar para quem foi vendida (fls. 46/47).

Em juízo, tornou a negar a imputação, mas modificou a versão anteriormente apresentada. Aduziu não se recordar do teor de seu interrogatório na delegacia de polícia, pois estava embriagado e sob efeito de drogas. No dia anterior à data dos fatos, seu amigo "Joãozinho" esteve em sua casa pedindo um carregador de baterias, mas o interrogando não possuía tal equipamento e, por esse motivo, ele pediu para deixar uma bateria no imóvel até o final do dia, com o que concordou. Estava sob efeito de álcool e drogas e não desconfiou que o bem pudesse ser produto de furto. "Joãozinho" acabou não voltando, e o interrogando não conseguiu achá-lo. No dia seguinte, sua irmã foi limpar o imóvel e encontrou a bateria embaixo da cama, tendo então acionado policiais militares, os quais revelaram que o objeto era furtado. Negou haver comprado ou subtraído a bateria, com a qual não pretendia ficar, e desconhecia que era produto de furto, pois "Joãozinho" nada lhe disse a esse respeito. Esclareceu que "Joãozinho" era mecânico e morava na Capital, mas não soube precisar se ele subtraía a bateria nem tampouco porque não a guardara sob os próprios cuidados. Já conhecia o corréu Marcelo, mas negou ter recebido dele a bateria e não soube informar se ele furtara as baterias da vítima. Não possuía

desentendimento com Marcelo e nunca praticaram furtos ou outros crimes juntos (fls. 228/235).

Ocorre que, apesar das versões exculpatórias exaradas por Willian nas ocasiões em que ouvido, os demais elementos de convicção trazidos aos autos não deixam dúvidas acerca de sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que a vítima Barboza afirmou que, na data dos fatos, constatou a subtração de duas baterias que estavam instaladas em seu caminhão. Não presenciou o furto e registrou a ocorrência. Posteriormente, recuperou uma das baterias, mas não ficou sabendo em poder de quem ela fora encontrada (fls. 217/219).

Por seu turno, Ana Paula narrou que cedera sua casa a Willian, seu irmão, onde este morava em companhia do filho da depoente. Na data dos fatos, encontrou duas baterias embaixo de uma cama enquanto fazia limpeza no imóvel. Desconhecia a origem dos objetos e não chegou a indagar Willian, que costumava ficar vários dias fora de casa e não estava na residência naquele momento. Suspeitou da origem das baterias e então acionou policiais militares, que compareceram ao imóvel e as apreenderam. Não soube informar se foi Willian quem levava as baterias ao local, pois ele não lhe deu explicações a respeito e se limitou a dizer que nada fizera. Esclareceu que conhece de vista o corréu Marcelo, que mora na mesma rua de sua casa e tem amizade com Willian, já os tendo visto juntos. Nunca viu Marcelo entregando nada a Willian e não soube informar se este costumava comprar coisas daquele (fls. 181/185).

Por fim, o policial militar Marsola relatou ter sido acionado por Ana Paula, irmã do acusado Willian, que estranhara ter encontrado uma bateria de caminhão no quarto daquele. Compareceu ao local e apreendeu o objeto, o qual acabou sendo reconhecido pela vítima Barboza, que tivera duas baterias de seu caminhão furtadas cerca de 10 dias antes. Não chegou a manter contato sobre os fatos com os acusados, que já eram conhecidos pela prática de furtos. Ana Paula não tinha conhecimento sobre a origem da bateria. Não soube informar se a segunda bateria furtada foi encontrada (fls. 220/222).

Logo, vê-se que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do acusado Willian. Os elementos de convicção colhidos nos autos, produzidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Afigura-se indubitável, no contexto dos autos, que Willian recebeu de outrem, em proveito próprio, as baterias automotivas em foco (cf. autos de fls. 10 e 24/25), coisas que sabia serem produtos de crime, eis que furtadas cerca de 11 dias antes, conforme o teor do boletim de ocorrência de fls. 08/09 e das declarações da vítima.

Ora, a prova colhida durante a persecutio criminis apontou com clareza que o referido acusado era de fato sabedor da procedência espúria das baterias, eis que em solo policial chegou a revelar que as recebera do corréu Marcelo, que lhe afirmara haver obtido uma delas com um indivíduo, na troca por drogas.

Além disso, Willian também narrou que depois Marcelo buscara uma das baterias afirmando tê-la vendido por R\$ 50,00.

Ora, o modo de aquisição e o valor de venda de uma das baterias bem demonstram, à evidência, que Willian efetivamente sabia que as baterias eram produto de crime, mormente por se tratar de baterias de caminhão, que notoriamente possuem valor comercial mais elevado.

Nesse passo, a palavra de Willian em juízo revelou-se mendaz, haja vista que, buscando eximir Marcelo e a si próprio de qualquer responsabilidade, apresentou nova versão para os fatos e afirmou não se recordar de suas declarações em sede

policial, alegando estar sob efeito de álcool e drogas naquela ocasião.

Ocorre que, além da versão exarada no interrogatório (fls. 46/47), cerca de um ano depois Willian retornou à delegacia de polícia e efetuou o reconhecimento fotográfico de Marcelo, apontando-o como sendo a pessoa que lhe entregou as baterias de caminhão, não sendo crível que estivesse alcoolizado e sob efeito de drogas em ambas as oportunidades.

Em tal cenário, revelando-se inquestionável a ciência pelo imputado da origem ilícita das baterias, descabe falar-se, por conseguinte, na pretendida desclassificação para a receptação meramente culposa.

No particular, cabe assentar que a prova do elemento subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da própria conduta do receptor.

Afinal, no delito de receptação, costumeiramente cometido na clandestinidade, com notória dificuldade para sua comprovação, não se pode exigir prova robusta, devendo ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e concorrentes. Confira-se a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido. (...) 4. Agravo a que se nega provimento" (STJ - AgRg no REsp nº 908.826/RS - 6ª Turma - Rel. Min. Jane Silva [Desembargadora convocada do TJMG] - j. 30.10.2008 - DJe 17.11.2008).

"PROVA - Receptação - Conhecimento da origem ilícita da coisa - Circunstância que pode ser provada pela própria conduta do agente e pelos fatos e circunstâncias que envolveram a infração (TACrimSP)" (RT 826/610).

Noutro giro, improcede a acusação em relação ao crime de furto.

Com efeito, não há como se afirmar com precisão que o imputado Marcelo tenha subtraído as baterias de caminhão descritas na denúncia, pertencentes à vítima Nilson Barboza.

Assim é que, embora a materialidade delitiva tenha sido aferida de modo satisfatório (cf. autos de fls. 10 e 24/25), a autoria do delito não foi bem evidenciada nos autos, já que o conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e os demais informes coligidos na fase inquisitiva não permitem atribuir de forma inequívoca ao referido réu a autoria da imputação que lhe é dirigida.

De fato, a conclusão a que se chega, diante dos elementos de prova carreados aos autos e dos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como em juízo, é no sentido da só instalação de um quadro de dúvida acerca da prática do furto pelo imputado, o que milita em seu favor, em face do princípio do in dubio pro reo.

Ora, em sede policial, Marcelo não foi localizado para ser interrogado (fl. 58).

Em juízo, todavia, negou a imputação. Aduziu não ter praticado o furto e não soube informar quem foi o autor da subtração. Tomou conhecimento de que as baterias foram encontradas na casa de Willian, mas não entregou nem as vendeu a ele e disse crer que ele tentou prejudicá-lo ao reconhecê-lo na delegacia de polícia como sendo a pessoa de quem recebera as baterias. Já conhecia Willian, mas nunca praticaram

furtos ou outros crimes juntos. Não soube informar se Willian recebeu as baterias de outra pessoa, pois o interrogando estava internado na data em que foram encontradas na casa dele (fls. 223/227).

E, como já explicitado acima, a vítima e as testemunhas inquiridas em juízo não foram capazes de fornecer maiores detalhes acerca da subtração das baterias.

Vê-se, portanto, que o acervo probatório coligido aos autos revela-se frágil à edição de um decreto condenatório.

Assim é que o furto das baterias descritas na denúncia não foi presenciado por ninguém, tendo havido a apreensão de apenas uma delas na residência do acusado Willian (cf. auto de fl. 10), que afirmou tê-las recebido de Marcelo.

Contudo, não é possível afirmar que Willian tenha recebido as baterias imediatamente após a subtração, eis que a apreensão da res furtiva se deu somente após decorridos 11 dias da subtração.

Ademais, Willian também revelou que Marcelo afirmara ter adquirido uma das baterias ao trocá-la por drogas com um "noia", circunstância que indicava não ter sido Marcelo o autor do furto.

Logo, apesar de Willian ter inserido Marcelo no cenário fático, ligando-o aos objetos subtraídos, e sendo sua palavra, aliás, o único elemento de prova a apontar nesse sentido, não é possível dela extrair, com a necessária segurança, a conclusão de que Marcelo praticara o furto.

Verifica-se, pois, que a frágil identificação da autoria da subtração descrita na denúncia partiu unicamente da palavra isolada do acusado Willian, que, como visto, sequer foi confirmada em solo judicial.

Nesse contexto, os elementos de convicção carreados ao feito apontam tão somente para indícios contra a pessoa do imputado Marcelo, e não para uma prova segura a esse respeito. Heleno Cláudio Fragoso já observara:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do Processo Penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade" (Jurisprudência Criminal, Ed. Forense, 4a Ed., p. 506).

Logo, diante da incerteza existente, caracterizadora de um quadro de insuficiência probatória, a absolvição do referido réu é medida que se impõe, na linha do que proclama a jurisprudência:

"Furto qualificado - Apelação - Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor do réu - Reconhecimento - Responsabilização penal - Impossibilidade - Sentença absolutória mantida - Recurso desprovido" (TJSP - Apelação nº 0005328-16.2012.8.26.0510 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi - j. 16.05.2017, v.u.).

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização do crime de receptação, e inexistindo causas que o excluam ou isentem o acusado Willian de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, pois, à dosagem de suas penas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pela anterior condenação definitiva que o réu ostenta por crime de roubo majorado, retratada na certidão de fls. 106/108 -, elevo suas penas em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

A apontada reincidência do réu determina o início do cumprimento da pena carcerária em regime prisional semiaberto, ante as circunstâncias judiciais reconhecidamente favoráveis (Súmula 269 do Colendo STJ).

Cumpre assentar, nesse passo, que, apesar de a reincidência do réu não ser específica, não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, ostentando o acusado anterior envolvimento com a prática de grave crime de natureza patrimonial (roubo majorado, cf. certidão de fls. 106/108), tal medida, à evidência, não se revela socialmente recomendável (art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal), restando inviável, também, a concessão do sursis (art. 77 do mesmo codex), diante da mencionada reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu WILLIAN STÉFANI DE SOUZA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Outrossim, ABSOLVO o réu MARCELO RIBEIRO DA SILVA da imputação de estar incurso no art. 155, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Faculto ao acusado Willian o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional inicial fixado.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA